

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA XVI

ENTIDADES PARAESTATAIS



O PULO DO GATO

A grande maioria das questões de prova comparam as OS com as OSCIP.

Organização Social – OS

Lei n. 9.637/1998

Art. 1º O Poder Executivo poderá qualificar como **organizações sociais** pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei.

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP

Lei n. 9.790/1999

Art. 1º Podem qualificar-se como **organizações da sociedade civil de interesse público** as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei.

Ponto comum: são de direito privado, sem fins lucrativos. O Estado não está criando. Elas já existem. É diferente dos serviços sociais autônomos, em que há uma lei autorizando a criação. Aqui, há a qualificação de pessoas pré-existentes, pessoas que já existem e receberão uma qualificação, que, inclusive, pode ser perdida.

As OS surgiram com a função principal de substituir o papel do Poder Público na gestão de uma atividade. O Estado presta o serviço de saúde, por exemplo, porém a gestão do serviço é passada para uma OS, que tem conhecimento e vai agir porque conhece de gestão. O papel da OS é de gestão. No entanto, a OS, infelizmente, não é um modelo de sucesso de gestão no Brasil.



5m

ANOTAÇÕES

Foi constatado, no município do Rio de Janeiro, que os donos de uma OS tinha um patrimônio superior a 1 bilhão de reais, com evolução de patrimônio que aconteceu depois da OS. No entanto, na teoria, a OS é sem fins lucrativos e serve para poder atuar na área da saúde. A OS faria o papel do Poder Público de gestão, não na prestação do serviço. Ainda, estão tentando incluir as OS para a área do ensino.

A OSCIP trabalha ao lado do Poder Público, não toma o seu papel. O Poder Público continua no desempenho da atividade, se quiser, mas as entidades vão atuar cooperando paralelamente ao Estado.

Exemplo: não há lazer em uma comunidade. A entidade presta essa atividade.

A OSCIP tem mais resultado positivo que a OS na prática. Ela é uma parastatal, porque atua paralelamente ao Estado.

Exemplo: auxílio das pessoas que precisam sair para o trabalho e não há vagas e, creches. A comunidade se junta e monta uma creche que é modelo de sucesso.

O.S. – Lei n. 9.637/1998	O.S.C.I.P – Lei n. 9.790/1999
Substituir órgãos e entidades da Adm. Pública na gestão	Atuação ao lado do Estado
Parceria firmada por Contrato de Gestão	Formalização da parceria por Termo de Parceria
Qualificação é ato discricionário	Qualificação é ato vinculado
Qualificação depende de aprovação pelo Ministro de estado ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao objeto social da OS	Qualificação concedida pelo Ministério da Justiça* *A Lei chama de Ministério da Justiça
Exigência de Conselho de Administração, com participação de representantes do poder público	Não se exige Conselho de Administração, nem participação de representantes do poder público
Não se exige Conselho Fiscal	Exigência de Conselho Fiscal
Pode ser contratada por dispensa de licitação	Não há previsão de contratação direta
Desqualificação: Poder Executivo, em processo administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa A desqualificação também pode ser discricionária.	Desqualificação: a pedido da própria entidade, por iniciativa de qualquer cidadão ou do Ministério Público, em processo administrativo ou judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa. É preciso demonstrar, na desqualificação, o descumprimento ao ato vinculado.
Não há prazo mínimo de funcionamento. A professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro diz que isso é um grande absurdo, porque entidades fantasmas são criadas e qualificadas como OS.	Funcionamento há pelo menos 3 anos. Isso mostra que é um modelo que vem dando certo.



10m



15m



DIRETO DO CONCURSO

1. (2019/FGV/PREFEITURA DE SALVADOR-BA/FISCAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS)
- No terceiro setor da economia estão presentes as entidades privadas, chamadas pela doutrina de paraestatais, que atuam ao lado da Administração Pública, sem finalidade lucrativa e executam atividades de interesse social. Dentre elas, destacam-se as qualificadas como Organizações Sociais (OS's) que, como disposto na Lei n. 9.637/98,
- possuem autonomia em seu órgão colegiado de deliberação superior, vedada a participação de representantes do Poder Público e de membros da comunidade.
 - prestam serviços públicos não exclusivos do Estado, como ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde.
 - dependem de prévia lei específica para serem criadas e promovem obrigatoriamente a distribuição de bens e de parcela do patrimônio líquido a seus acionistas.
 - integram a Administração Indireta e possuem em seu estatuto objeto social relacionado com as atividades que desempenharão após a celebração do convênio.
 - têm personalidade jurídica de direito público e estão habilitadas, estatutariamente, a prestar serviços públicos essenciais compatíveis com o termo de parceria.



20m



COMENTÁRIO

b. A saúde não é exclusiva do Estado, já que há saúde privada também. Isso também acontece com o ensino.



O PULO DO GATO

O cargo de Procurador do município tem como papel um controle de atuação de entidades. Para esse tipo de cargo é mais frequente perguntas como a questão 2 a seguir.

2. (2020/VUNESP/VALIPREV-SP/PROCURADOR) Uma determinada Organização Social (OS), que funciona regularmente há quatro anos, na área de promoção da segurança alimentar e nutricional, pretende qualificar-se junto ao Município de Valinhos como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), para firmar parceria de atuação na área da saúde.

ANOTAÇÕES

Segundo a legislação brasileira pertinente à matéria, é correto afirmar que a pretendida parceria

- a. não poderá ser firmada, tendo em vista que não podem se qualificar como OSCIPs as organizações sociais.
- b. poderá ser firmada, por atender a todos os requisitos legais para a OS qualificar-se como OSCIPs.
- c. poderá ser firmada, desde que a OS não tenha fins lucrativos e apresente as garantias exigidas por lei.
- d. não poderá ser firmada, tendo em vista que a área de atuação da OS não está prevista na lei como passível de qualificação como OSCIPs.
- e. não poderá ser firmada, uma vez que a OS não está em funcionamento regular há mais de cinco anos, como exigido pela lei.

COMENTÁRIO

A Lei que trata das OSCIP traz uma lista de pessoas que não podem ser qualificadas como OSCIP, uma delas é a OS. No entanto, a OSCIP não tem nenhum impedimento para se qualificar como OS.

Lei n. 9.790/1999

Art. 2º Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no art. 3º desta Lei:

I – as sociedades comerciais;

II – os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional;

III – as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais;

IV – as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações;

V – as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

VI – as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados;

VII – as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras;

VIII – as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras;

IX – as organizações sociais;

X – as cooperativas;

XI – as fundações públicas;

XII – as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão público ou por fundações públicas;

XIII – as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal.

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

A depender do cargo pretendido, é importante decorar o rol.

3. (2019/VUNESP/PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO-SP/PROCURADOR DO MUNICÍPIO) A Lei n. 9.790/99 traz a possibilidade de as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, serem qualificadas, pelo Poder Público, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs e poderem com ele relacionar-se por meio de parceria. São passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público:
- a. as instituições comunitárias de créditos sem vinculação com o sistema financeiro nacional.
 - b. os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional.
 - c. as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais.
 - d. as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações.
 - e. as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados.
4. (2019/VUNESP/PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO-SP/PROCURADOR) Considere o seguinte caso hipotético: a Prefeitura do Município “X” pretende qualificar como organização social uma pessoa jurídica de direito privado cuja atividade é dirigida à proteção e preservação do meio ambiente. O Procurador “Y” é instado a se manifestar sobre a aplicação da Lei n. 9.637/98 e o contrato de gestão que será firmado com vistas à formação da parceria. É correto afirmar que o Poder Executivo, nos termos da referida espécie normativa, poderá qualificar como organizações sociais pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos
- a. cujas atividades sejam dirigidas, entre outras, à proteção e preservação do meio ambiente, e o contrato de gestão deve ser elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social.
 - b. cujas atividades sejam dirigidas, entre outras, à proteção e preservação do meio ambiente, entretanto o instrumento apto a firmar a referida parceria será o denominado acordo de cooperação.

ANOTAÇÕES

- c. cuja atividade seja dirigida exclusivamente ao ensino, por meio do instrumento denominado de acordo de parceria a ser firmado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social.
- d. cujas atividades sejam dirigidas, entre outras, à proteção e preservação do meio ambiente, entretanto o instrumento apto a firmar a referida parceria será o denominado convênio de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social.
- e. cuja atividade seja dirigida exclusivamente à cultura e à saúde, por meio do instrumento denominado de acordo de parceria a ser firmado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social.

COMENTÁRIO

O contrato é algo bilateral e existe o comum acordo. Como o contrato é feito pelo Poder Público, existem regras que são inalteráveis. O Governo estabelece regras gerais, mas o contrato é de comum acordo.

5. (2019/CESPE/CGE-CE/CONHECIMENTOS BÁSICOS) Acerca das entidades paraestatais e do terceiro setor, assinale a opção correta.
- a. Os serviços sociais autônomos são criados por meio de decreto.
 - b. As organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) que firmem termo de parceria com a União devem contratar mediante processo licitatório.
 - c. A outorga de qualificação como organização social é vinculada, desde que sejam atendidos os requisitos legais.
 - d. Os serviços sociais autônomos executam essencialmente serviços públicos.
 - e. Os serviços sociais autônomos são custeados pelas contribuições de seus associados, incidindo impostos sobre esses serviços.

COMENTÁRIO

- a. A criação (autorização) é dada por meio de lei.
- b. A regra geral é não ter licitação. Mas, nesse caso, para termo de parceria firmado com a OSCIP, há o dever de licitar.
- e. É uma imunidade tributária para esse serviço especificamente.



ANOTAÇÕES

GABARITO

1. b
2. a
3. a
4. a
5. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
